

Nr. 165 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 2. November 1937, 10 Uhr

R 3101/10290, Bl. 149–153 Besprechungsvermerk des Ass. Dedner/RWiM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsarbeitsministerium

[PROJEKT EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE BESTELLUNG VON VERTRAUENSMÄNNERN]

In der Sitzung am 2. November 1937 im Reichsarbeitsministerium konnte der vorliegende Entwurf nicht gefördert werden. Ursächlich dafür war

– 1.

die Ungewißheit darüber, ob es tatsächlich dem Willen des Führers entspreche, jede Abstimmung und damit jede Vertrauenskundgebung der Arbeiter und Angestellten zu unterbinden;

– 2.

die Unmöglichkeit, eine Einigung über die Forderung des Stellvertreters des Führers herbeizuführen, der bei der Bestellung des Vertrauensrates auf jeden Fall eine Mitwirkung des Kreisobmannes der DAF gesichert haben möchte, also auch, wenn Führer des Betriebes und Betriebsobmann sich über die Bestellung der Vertrauensmänner völlig einig sind.

Die erste Frage soll durch Vortrag des Herrn Ministers Seldte beim Führer alsbald geklärt werden, über den 2. Punkt will der Stellvertreter des Führers einen schriftlichen Vorschlag einreichen, der den Ressorts zur Stellungnahme zugehen soll. Dieser Vorschlag soll gleichzeitig auch eine Formulierung des vom Stellvertreter des Führers ebenfalls gewünschten Kündigungsschutzes für den Betriebsobmann enthalten.

Im einzelnen kam es bei der Beratung zu folgenden Ausführungen: *Min[isterial]Dir[ektor] Mansfeld* begründete den vorliegenden Entwurf damit, daß die zuletzt stattgefundene Abstimmung über die Vertrauensräte² im weiten Umfang den Charakter einer parlamentarischen Wahl angenommen hätte, eine Tatsache, die vom Führer mißbilligt worden sei. Es sei deshalb nötig, derartige Ereignisse künftig zu vermeiden. Solange die endgültige Stellungnahme des Führers noch nicht bekannt sei – hierüber konnte auch *Dr. Thiele* (Stab Heß) keine erschöpfende Auskunft geben –, bleibt es auch noch dahingestellt, welche Form für die Neubestellung von Vertrauensräten zu wählen sei. Er selbst habe Bedenken wegen der völligen Ausschaltung der Arbeitnehmerschaft, der doch eigentlich die Möglichkeit vorbehalten bleiben müßte, in irgend einer Form ihr Vertrauen zur Betriebsführung zu äußern. Die jetzt vorgeschlagene Regelung würde natürlich auch im Ausland erheblich gegen uns ausgewertet werden. Seines Erachtens genüge lediglich die Reduzierung der bisherigen Abstimmungsform auf ein vernünftiges Maß.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* brachte alsdann seine Forderung vor, den Kreisobmann der DAF in jedem Falle bei der Bestellung der Vertrauensmänner mitwirken zu lassen. Gerade in

¹ Am Kopf Sichtvermerk des StS Posse, 10. 11. 1937. Zum Gegenstand der Besprechung s. Dok. Nr. 139, Einladung dort Anm. 1. Teilnehmerliste nicht überliefert. Den Vorsitz führte MD Mansfeld, vertreten waren zumindest folg. Ressorts: RFM (MR Schilling), RIM (MR Ermert), RJuM (MR Koehler), RVM, RWiM (ORR Krause, Ass. Dedner), StdF (Thiele). Sitzungsvermerk des MR Koehler in: R 22/2059, Bl. 245; zur Parallelüberlieferung des RJuM s. APK II 3, Reg. Nr. 31545. Vgl. FRESE, Betriebspolitik, S. 191f.; M. SCHNEIDER, Unterm Hakenkreuz, S. 514f. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Am 12./13. April 1935; vgl. Dok. Nr. 139 Anm. 4.

einem zu guten Verhältnis zwischen Führer des Betriebes und Betriebsobmann³ sehe er Gefahren. Die Einschaltung des Kreisobmannes entspreche auch dem Gedanken der sozialen Selbstverwaltung. Dieser Ansicht trat *Min. Dir. Mansfeld* entgegen mit dem Hinweis darauf, daß er die soziale Selbstverwaltung in der Zusammenarbeit aller Beteiligten *im Betriebe* sehe. Dieser und die Arbeitsausschüsse seien die eigentlichen Träger der sozialen Selbstverwaltung, die DAF dagegen nur ein geschäftsführendes Organ derselben. Trotzdem hielt *Dr. Thiele* an seinem Vorschlag fest, den er weiter damit begründete, daß in der Gefolgschaft das Vertrauen zum Führer des Betriebes stets geringer sei als zum Kreisobmann. Dieser werde als neutraleres Organ angesehen. Unterstützt wurde die Forderung lediglich von Herrn *Min. Rat Schilling* (RFM), der die Einschaltung des Kreisobmannes auch deshalb für notwendig ansah, weil es diesem leichter sei, [eine] getarnte kommunistische Einstellung der Gefolgschaft und insbesondere des Vertrauensrates zu entdecken. Es sei Aufgabe der DAF, die Bildung derartiger Vertrauensräte zu verhindern. Hierzu bemerkte *Min. Dir. Mansfeld*, daß er die Aufgabe der DAF darin sehe, die gesamte Gefolgschaft so zu erziehen, daß sie von kommunistischen Bestrebungen frei sei. Eine Einwirkung lediglich auf den Vertrauensrat sei eine hierzu nicht dienliche Maßnahme⁴. Der *Vertreter des R[eichs]V[erkehrs]Min[isteriums]* (Abteilung Eisenbahn) widersprach entschieden der vorgebrachten Ansicht, daß das Vertrauen der Gefolgschaft zum Führer des Betriebes geringer sei als zum Kreisobmann der DAF. Dieser sei ein betriebsfremdes Organ, dessen Mitwirkung bei der Bestellung von Vertrauensmännern auf das geringstmögliche Maß beschränkt bleiben müsse. Dieser Ausführung schloß sich *Min. Rat Ermer*⁵ (RIMin.) an mit der Begründung, daß die Gefolgschaft überhaupt kein Vertrauen mehr zu dem Vertrauensrat haben könne, wenn nicht einmal der Betriebsobmann, als mit dem Betrieb verbundene Person, in seinen Entscheidungen frei sei. Wenn man schon die Wahl ausschalte, so müsse jedenfalls sichergestellt werden, daß der Betriebsobmann nicht lediglich das ausführende Organ einer betriebsfremden Stelle sei. Abgesehen davon würde diese Entwicklung zwangsläufig dazu führen, daß auch der Unternehmer einen Rückhalt an außerbetrieblichen Stellen suche, so daß der Zustand wieder hergestellt sei, der vor 1933 herrschte.

Bei der Erörterung der Stellung des Betriebsobmannes schlug *Oberregierungsrat Dr. Krause* vor, den Betriebsobmann an der Verantwortung für die Beschlüsse des Vertrauensrates zu beteiligen, indem man ihn selbst in den Vertrauensrat nehme. Das widerspreche zwar der ursprünglichen Aufgabe des Betriebsobmannes, ein rein politisches Amt wahrzunehmen, jedoch habe in der Praxis der Betriebsobmann stets Sozialpolitik getrieben und es sei auch unmöglich, ihn hieran zu hindern. Durch einen Erlaß des RIM sei der Betriebsobmann in öffentlichen Verwaltungen mit Zustimmung des Stellvertreters des Führers beauftragt worden, sozialpolitische Funktionen auszuüben⁶. *Min. Dir. Mansfeld* hatte gegen die Hereinnahme des Betriebsobmannes in den Vertrauensrat das Bedenken, d[aß] hierdurch die Bestrebungen gefördert würden, auch andere Amtswalter, z. B. den Werkschärführer⁷ und seinen Stab in den Vertrauensrat aufzunehmen, so daß dieser letzten Endes lediglich noch eine Amtswaltergruppe der DAF darstelle. *Dr. Thiele* befürchtete von der Durchführung des Vorschlages eine Beschränkung der Unabhängigkeit des Betriebsobmannes in seinen

³ Vgl. ebd. Anm. 3. Zum nachfolg. erörterten, oft spannungsreichen Verhältnis zwischen Vertrauensrat und Betriebs-/Kreisobmann der DAF s. FRESE S. 218–222, 434ff.; M. SCHNEIDERS. 505–507.

⁴ Die Beschränkung der DAF auf ein vorzugsweise „erzieherisches“ innerbetriebl. Aufgabenfeld durch Mansfeld ist vor dem Hintergrund ihres tatsächl. Anspruchs auf die aktive Führung der Sozialpolitik und ihrer permanenten Konflikte mit den Treuhändern der Arbeit zu sehen; vgl. Dok. Nrr. 104 und 120.

⁵ In der Vorlage fälschlich: Ermer.

⁶ Ein Erlaß dieses Inhalts nicht ermittelt. Gemeint sein könnte der im Einvernehmen mit StdF und RFM ergangene RdErl. des RIM betr. Gefolgschaftsappelle und Gemeinschaftsveranstaltungen bei öffentl. Verwaltungen und Betrieben vom 27. 8. 1937 (RMBlV Sp. 1426), wonach Gefolgschaftsappelle vom Dienststellenleiter im Einvernehmen u. a. mit dem Betriebsobmann anzuberaumen waren.

⁷ Die Bildung von Werkscharen wurde von der DAF seit 1935 propagiert. Sie sollten sowohl die Kampagnen von DAF und KdF in den Betrieben fördern wie auch das betriebl. Gemeinschaftsleben (Feiern, Betriebssport etc.) aktivieren. Näheres s. SMELSER, Ley, S. 204–206; M. SCHNEIDERS. 197f. Zur Bildung von Werkscharen bei den obersten Reichsbehörden s. R 43 II/530, Bl. 197ff.

politischen Entscheidungen. Es sei leider zuzugeben, daß das Amt des Betriebsobmannes sich anders entwickelt habe, als es ursprünglich beabsichtigt gewesen sei. Dies läge jedoch wesentlich auch an der mangelnden persönlichen Eignung, da es fast unmöglich sei, geeignete Betriebsobleute zu finden; denn diese müßten neben anderen Nachteilen insbesondere stets eine Kündigung befürchten. Aus diesem Grunde verlange er den Kündigungsschutz für den Betriebsobmann, dessen Amt in Zukunft wieder zu einem rein politischen werden soll. An den Sitzungen des Vertrauensrates solle der Betriebsobmann nur als Beobachter teilnehmen. *Oberregierungsrat Krause* zweifelte daran, daß sich dieser Vorschlag durchführen lasse, solange nicht eine ganz klare Trennung der Aufgaben des Betriebsobmannes von den Aufgaben anderer Stellen erfolgt sei. Es sei ihm im übrigen auch unbekannt, daß die Betriebsobleute in einem derartigen Maße der Willkür der Unternehmer ausgesetzt seien, wie es der Vertreter des Stellvertreters des Führers schildere. Diese Auffassung wurde bestätigt von dem *Vertreter des Reichsverkehrsministeriums*. In seinem Ressort seien größere Schwierigkeiten in keinem einzigen Falle bekannt geworden. *Oberregierungsrat Krause* hielt an dem Vorschlag fest, den Betriebsobmann an der Verantwortung für die Vertrauensratsbeschlüsse zu beteiligen. Er sehe keinen Widerspruch hierin mit den politischen Aufgaben des Betriebsobmannes und verwies darauf, daß auch der Stellvertreter des Führers als Exponent der Partei gleichzeitig Mitglied der Reichsregierung sei und an der Verantwortung für die Beschlüsse des Kabinetts teilnehme.

Da eine Einigung über die gegensätzlichen Meinungen nicht zu erreichen war, schlug *Oberregierungsrat Krause* schriftliche Weiterbehandlung vor. Es kam alsdann zu den eingangs geschilderten Beschlüssen⁸.

4/XI. De[dner]

⁸ Schriftl. Vorschläge des StdF und dezidierte Ressortstellungen nicht ermittelt. Mit Schreiben an RAM Seldte vom 20. 11. 1937 plädierte jedoch RIM Frick für die grundsätzl. Beibehaltung der Abstimmungen über die Vertrauensräte: „Bekanntlich hat der wiederholte Aufschub der Vertrauensratswahlen der kommunistischen Agitation innerhalb der Arbeiterschaft das Argument in die Hand gegeben, daß man die Wahlen aus Furcht vor einem ungünstigen Ergebnis scheue. Die gesetzliche Abschaffung der Vertrauensratswahlen würde der Opposition dann recht geben, daß man unter allen Umständen eine Wahl vermeiden will, man könnte daher der Stimmungsmache der Opposition nur schwerlich überzeugende Argumente entgegenstellen. Die Abschaffung der Vertrauensratswahlen könnte vielmehr den Eindruck erwecken, daß der nationalsozialistische Staat der Unterstützung der Arbeiterschaft nicht mehr sicher sei.“ R 43 II/547b; zit. SPOHN, Betriebsgemeinschaft, S. 90 f. – Im Januar 1938 griff der RAM sein Gesetzesvorhaben mit einer revid. Vorlage, in welcher den Forderungen des StdF nachgegeben war, erneut auf, allerdings wiederum ohne Erfolg; s. Folgeband, Dok. vom 24. 1. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 165 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 2. November 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d165>